

1501630-39.2020.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Flávia Cristina Campos Luders

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/03/2022

... réu admitiu o envolvimento dele com o tráfico de drogas. Na Delegacia de Polícia, Luis disse que "fazia isso para sustentar o vício porque ele era morador de rua". Eu não lembro de ter encontrado numerário com Luis. Eu não lembro se "teve resistência".

Vagner, policial civil, contou que "o local é conhecido ponto de tráfico de entorpecentes em Várzea Paulista. Eu trabalhava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

2ª Vara

Avenida Fernão Dias Leme, 2323 - Vila Santa Terezinha

CEP: 13220-005 - Várzea Paulista - SP

Telefone: (11) 3378-6476 - E-mail: varzeapta2@tjsp.jus.br

1501630-39.2020.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501630-39.2020.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Luis Henrique de Melo

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. LUIS HENRIQUE DE MELO, qualificado à fl. 07, está sendo processado como incurso no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, porque em 04 de agosto de 2.020, por volta das 15h30min, na Rua Pindaré, 100, Parque Guarani, Várzea Paulista, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado, trazia consigo, para o fim de tráfico e para a entrega ao consumo de terceiros, 07 (sete) porções individualizadas de Cannabis Sativa L, 23 (vinte e três) porções individualizadas de cocaína apresentadas na modalidade pedras de crack e 16 (dezesesseis) porções de cocaína em pó, substâncias essas entorpecentes e que causam dependência física ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

LUIS HENRIQUE DE MELO está sendo processado ainda porque em data anterior a 04 de agosto de 2.020, em horário não apurado, em Várzea Paulista, associou-se a um indivíduo ainda não identificado, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Denúncia oferecida em 14 de agosto de 2.020 (fls. 72/74) e recebida em 20 de agosto de 2.020 (fls. 79/80).

Devidamente citado, Luis Henrique apresentou a resposta à acusação (certidão de fl. 104 e fls. 128/132).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 133).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas. Luis Henrique não compareceu à audiência designada, motivo pelo qual teve decretada a revelia (fls. 152/153). Em debates orais, a representante do Ministério Público requereu seja Luis Henrique condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (fls. 150/151).

O defensor requereu seja o réu Luis Henrique absolvido (fls. 150/151).

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

Do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06

A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes restou cabalmente comprovada com o auto de exibição e apreensão de fls. 05/06, com o laudo constatação provisório de fls. 22/23, que resultou positivo para as substâncias Cannabis Sativa L e cocaína, e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 64/65, igualmente positivo para as substâncias mencionadas.

A autoria também é certa.

Luis Henrique não compareceu à audiência de instrução e julgamento designada.

Ouvido na Delegacia de Polícia, Luis Henrique declarou que "atualmente é morador de rua, não tendo endereço a declinar, desconhecendo qualquer contato de seus familiares. Que já foi preso por tráfico em Várzea ano passado. Que hoje estava vendendo drogas quando foi abordado por policiais desta delegacia; que não sabe o nome do rapaz que estava traficando consigo" (fl. 09).

A versão apresentada por Luis Henrique na Delegacia de Polícia não destoa da prova coligida.

Edilson, policial civil, informou que "em razão do tempo decorrido desde os fatos, eu me socorri dos apontamentos da época. O local "é crítico no tocante ao tráfico de drogas". No dia dos fatos, nós ficamos no local observando a movimentação. Nós pudemos presenciar três vendas. Nós percebemos que o usuário chegava e abordava o rapaz "alemão" que estava com Luis. Esse rapaz recebia algo do usuário e, em seguida, dava um sinal para o réu, responsável por entregar a droga ao usuário. Nós presenciamos três vendas. Em duas dessas vendas, o réu tirou o entorpecente do bolso. Em uma terceira negociação, o réu caminhou até um muro e retirou a droga de uma meia que ali estava escondida. Nós resolvemos aborda-los. O outro indivíduo conseguiu evadir-se do local pela Rua Pindaré. Nós encontramos porções de cocaína, crack e maconha com o réu, durante a revista pessoal. Nós encontramos uma meia dentro daquele muro. Havia porções individualizadas de maconha, cocaína e crack nessa meia. Ao ser questionado, o réu admitiu o envolvimento dele com o tráfico de drogas. Na Delegacia de Polícia, Luis disse que "fazia isso para sustentar o vício porque ele era morador de rua". Eu não lembro de ter encontrado numerário com Luis. Eu não lembro se "teve resistência".

Vagner, policial civil, contou que "o local é conhecido ponto de tráfico de entorpecentes em Várzea Paulista. Eu trabalhava na DISE. Nós fomos até o local e passamos a fazer a observação dissimulada. Nós presenciamos o momento em que o usuário entregou o dinheiro para um indivíduo. Em seguida, esse indivíduo fez um sinal para o réu, que serviu o usuário. O réu retirou a droga do bolso. "Alguns minutos depois, a mesma dinâmica aconteceu". Em duas oportunidades, o réu retirou do bolso os entorpecentes que entregou ao usuário. Na terceira oportunidade, nós observamos que o réu dirigiu-se a um muro e retirou algo de uma meia que ali estava escondida. Nós saímos do veículo e fomos fazer a abordagem a pé. O indivíduo loiro e que estava com o réu correu e conseguiu evadir-se do local. Nós não conseguimos captura-lo ou identifica-lo. Nós conseguimos deter Luis. O réu prontamente admitiu que estava no local comercializando entorpecentes. Ele não soube informar quem era aquele indivíduo loiro. Nós encontramos 5 porções de crack, 2 porções de maconha e 2 porções de cocaína com o réu durante a revista pessoal. Naquele muro, dentro da meia, nós encontramos 18 porções de crack, 14 de cocaína e 5 de maconha. Todos os entorpecentes estavam embalados em porções individualizadas e estavam prontos para a venda. Nós ficamos de campana no local por 20 ou 25 minutos. Nós presenciamos 3

vendas. Os entorpecentes encontrados no muro estavam embalados da mesma forma que aqueles encontrados com o réu durante a revista pessoal. Eu não lembro se o réu informou há quanto tempo trabalhava naquele local. Eu não lembro se o réu mencionou que já conhecia o indivíduo ou se eles já tinham trabalhado juntos."

Pois bem.

Os policiais civis relataram, de forma pormenorizada, como se deu a abordagem do réu e a apreensão dos entorpecentes.

Os policiais civis presenciaram o acusado vendendo entorpecentes a usuários em três oportunidades distintas. E isso durante os vinte e cinco minutos que permaneceram no local, de campanha.

A versão apresentada pelos policiais civis encontra respaldo no relato de Luis Henrique – apresentado ao ser ouvido na Delegacia de Polícia.

Os policiais civis não conheciam Luis Henrique e, por isso, não tinham motivos para acusa-lo da prática de crime tão grave injustamente.

A versão apresentada pelos policiais civis não é suspeita, pois eles não estão impedidos de prestar depoimento em Juízo e o fazem como qualquer testemunha. Deve ser desconsiderado apenas se contrariado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, o que não se verificou no caso sub judice.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6ª Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).

Isto posto e à míngua de elementos hábeis a descredenciar os depoimentos firmes e coesos prestados pelos policiais civis, não há como deixar de prestigiá-los.

Mas não é só.

Luis Henrique mencionou que é morador de rua e usuário de entorpecentes. Admitiu que se envolveu no tráfico para sustentar o próprio vício. A conduta não pode ser desclassificada para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois nada indica que as drogas apreendidas destinavam-se ao consumo do réu.

Nesse sentido:

"A condição de usuário não tem o condão de descaracterizar o crime em tela, pois uma conduta não exclui a outra, podem ser praticadas pela mesma pessoa e é deveras comum a prática da mercancia ilícita entre dependentes ou usuários, justamente para financiar o nefasto hábito" (TJSP - Apelação nº 0001252-19.2018.8.26.0548 - 5ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Juvenal Duarte, j. 10.06.19).

Destarte, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação de Luis Henrique pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, é de rigor.

Do crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06

A autoria com relação ao crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 não está demonstrada.

Da análise detida dos autos, não é possível concluir que havia estabilidade e permanência na associação criminosa estabelecida entre Luis Henrique e o indivíduo que conseguiu evadir-se do local sem ser identificado.

Para a configuração do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 é

indispensável demonstrar que os envolvidos são integrantes de um grupo coeso e permanente, criado com o fim específico de fomentar o tráfico de entorpecentes.

No presente caso, os policiais civis não souberam informar se o réu e aquele outro rapaz integravam um mesmo grupo coeso. Eles não souberam informar se Luis e aquele rapaz já tinham agido em conjunto em outras oportunidades. Não há prova do animus associativo.

De consequência, a absolvição de Luis Henrique da prática do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06 é de rigor.

Passo a dosar a pena de Luis Henrique.

Em consonância com a diretriz estabelecida no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal uma vez que o réu é tecnicamente primário e ostenta bons antecedentes. Ademais, a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não indicam a necessidade de majoração. A pena-base é calculada em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, deve ser aplicada. Todavia, muito embora Luis Henrique seja tecnicamente primário e ostente bons antecedentes, não se pode ignorar que ele trazia consigo uma quantidade razoável de entorpecentes diversos, sendo que um deles tinha alto poder viciante (crack).

Em sendo assim, a pena é diminuída de 1/6 (um sexto) perfazendo 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mais 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

É inaplicável o disposto no art. 44 do Código Penal, pois ausentes os requisitos legais.

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no dia dos fatos, corrigindo-se em sede de execução, na forma do art. 43, da Lei nº 11.343/06.

O regime de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, pois o agente é tecnicamente primário.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

(i). CONDENAR LUIS HENRIQUE DE MELO, RG nº 43.294.960, CPF nº 342.100.068-90, filho de Nelson Luis de Melo e de Benedita Dias Toledo de Melo, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mais 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto e

(ii). ABSOLVER LUIS HENRIQUE DE MELO, RG nº 43.294.960, CPF nº 342.100.068-90, filho de Nelson Luis de Melo e de Benedita Dias Toledo de Melo, da prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Luis Henrique poderá apelar em liberdade, pois não há razão para que seja decretada a prisão preventiva. Fica, portanto, indeferido o pedido de fls. 147/148.

Concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Transitada em julgado esta sentença, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a certidão de honorários em favor do patrono de Luis Henrique.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Varzea Paulista, 28 de março de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA